



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1119 del 15/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 123 del 14/07/2026

PROPOSTA N. 1999 del 10/07/2026

OGGETTO: Delibera CIPE 26/16 Decreto D.G. n.3 del 04/01/2017 Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. "Intervento di adeg. sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione. Appr. V e VI e ultimo SAL revisione prezzi e impegno spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Regione Calabria ai sensi della OPCM 3362/2004 e del D.M. 14/01/2008. Delibera CIPE 26/2016- Decreto D.G. n. 3 del 4.1.2017. Patto per lo sviluppo della Regione Calabria ha comunicato il finanziamento per l'intervento di adeguamento sismico scuola dell'Infanzia di Bella per un importo di euro 304.764,65 su un finanziamento richiesto di euro 642.048,32;
- con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 111 del 31/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'"Intervento di adeguamento sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione" redatto dall'ufficio tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 642.048,32;
- con determina dirigenziale n. 86 R.S. del 27/12/2018 (n. 1203 R.G. del 27/12/2018) è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'"Intervento di adeguamento sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione" redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 642.048,32;
- in seguito a formale comunicazione da parte della Regione Calabria del 28/02/2019, con la quale il Dirigente del Settore 5 – Lavori Pubblici del Dipartimento della Regione Calabria, ha rappresentato la necessità di rimodulare il quadro economico approvato al fine di prevedere, al suo interno, solo voci di spesa ammissibili in funzione del finanziamento relativo all'intervento di cui in oggetto, con determina dirigenziale n. 16 R.S del 06/03/2019 (n. 236 R.G. del 08/03/2019) è stato approvato il quadro economico rimodulato dell'importo complessivo di € 642.048,32 ripartito come segue:

LAVORI

A1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	544.727,74
A2	Costi sicurezza	€	8.470,86
A3	A - Totale lavori (A1+A2)	€	553.198,60
Somme a disposizione dell'amministrazione			
B1	Indagini geologiche e prove sui materiali	€	13.730,58
B2	Spese tecniche generali e tecniche	€	4.406,11
B3	Incentivi per funzioni tecniche – art.113 del D.lgs n.50/2016 comma 3 - (2%xA3)	€	8.851,18
B4	Contributo ANAC	€	375,00

B5	Spese di gara e pubblicità	€	2.069,41	
B6	Cassa previdenza geologo 2%	€	88,12	
B7	Oneri IVA 22% su (B1+B2+B6)	€	4.009,46	
B8	Oneri I.V.A. al 10% su A	€	55.319,86	
B9	Sommano da (B1 a B8)	€	88.849,72€	88.849,72
Totale complessivo (A4+B9)			€	642.048,32

- che con la determina di cui al punto precedente è stata imputata la somma complessiva di €628.397,92 dell'intero importo, pari a € 642.048,32, come segue:
 - € 291.114,25, dell'importo complessivo di € 304.764,65, sul capitolo n. 3570 del bilancio 2018 piano dei conti n. 2.02.01.09.003 quale quota dell'intero importo finanziata con delibera CIPE 26/2016 - Decreto D.G. n. 3 del 4.1.2017 - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria in quanto la restante somma pari a € 13.650,24 risulta essere stata già impegnata come di seguito:
 - € 10.380,24 con determina dirigenziale R.S. n.59 del 25/09/2018;
 - € 3.270,16 con determina dirigenziale R.S. n. 77 del 29/11/2018.
 - € 337.283,67 quale quota dell'intero importo a carico del Comune di Lamezia Terme, pari alla differenza tra l'importo complessivo del progetto di € 642.048,32 e l'importo finanziato con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE 26/2016 - FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno pari a € 304.764,65, sul capitolo n. 3570 del bilancio 2018 piano dei conti n. 2.02.01.09.003;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 29 R.S del 28/06/2019 (n. 636 R.G. del 28/06/2019) è stato approvato lo schema del bando di gara e relativi allegati ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante indizione di gara a procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti L.gs n 50/2016 secondo i criteri di valutazione specificati negli atti di gara;
- a seguito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 13 R.S del 26/01/2021 (n. 55 R.G. del 26/01/2021) all'impresa Consorzio Stabile Appaltitalia, con sede legale in Caltagirone (CT), viale Europa, n. 137, codice fiscale e partita IVA n. 04908490875 per l'importo, al netto del ribasso del 9,62%, di euro 500.795,81, di cui euro 492.324,95 per lavori ed euro 8.470,86 per oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 35 R.S del 12/03/2021 (n. 286 R.G. del 22/03/2021) è stato approvato il verbale di istruttoria d'ufficio in merito alla sussistenza in capo all'aggiudicatario (Consorzio Stabile Appaltitalia con sede in viale Europa, 137 - Caltagirone (CT) – P.I. 04908490875), e nel caso specifico, anche della ditta consorziata indicata quale esecutrice dei lavori in fase di gara (Cantieri del Nord S.r.l. con sede in Zona Industriale Papa benedetto XVI – SIR Comparto 9 – 88046 – Lamezia Terme – P.I. 03387320785), dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula dei relativi contratti, prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dichiarati in sede di offerta, acquisendo la documentazione prevista;
- con la determina di cui al punto precedente inoltre è stata dichiarata efficace e, quindi, esecutiva, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- in data 30/06/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 2349 di repertorio e n. 1797 di raccolta, registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme il 05/07/2021 al Numero: 2313 Serie: 1T;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 09/09/2021;

- con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 1098 R.G. del 22/10/2021 (n.156 R.S. del 18/10/2021) è stata liquidata la somma complessiva relativa all'anticipazione contrattuale, pari al 20% dell'importo netto dei lavori, dell'importo di € 110.175,08 comprensivo di IVA al 10%;
- i lavori sono in corso;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 79 R.S del 29/07/2022 (n. 709 R.G. del 02/08/2022) è stata approvata la variante tecnica art. 106 c.1 lett. c) D.Lgs. n.50/16 con modifiche dell'importo contrattuale rispetto al contratto originario di affidamento dei lavori;

Considerato che:

- a seguito dell'approvazione del Decreto Aiuti n.50/2022 sono stati adeguati i prezzi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla Direzione Lavori nel Libretto delle Misure dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- il comma 8 dell'art. 26 del predetto Decreto prevede l'applicazione, fino al 31/12/2022, dei prezziari regionali aggiornati anche all'esecuzione degli accordi quadro di lavori di cui all'art.54 del D.Lgs. n.50/2016, già aggiudicati, ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del Decreto, fermo restando il ribasso formulato in sede d'offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro;
- in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 comporta un maggior importo complessivo di euro 117.664,60 per lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento (01/01/2022-31/07/2022), derivante dall'applicazione dei prezziari di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
- i nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento;
- con Decreti Ministeriali n.47 del 28/02/2024 e n.106 del 8 maggio 2025, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo, prevedendo anche per le annualità 2024 e 2025 le seguenti finestre di presentazione in continuità con quanto riconosciuto con specifico decreto ministeriale per l'annualità 2023:
 - V finestra temporale: da lunedì 1 aprile 2024 alle ore 12:00 a martedì 30 aprile 2024 alle ore 23:59;
 - VI finestra temporale: da lunedì 1 luglio 2024 alle ore 12:00 a mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 23:59;
 - VII finestra temporale: da martedì 1 ottobre 2024 alle ore 12:00 a giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23:59;
 - VIII finestra temporale: da mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 12:00 a venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 23:59;
 - IX finestra temporale: da martedì 1 luglio 2025 alle ore 12:00 a giovedì 31 luglio 2025 alle ore 23:59;
 - X finestra temporale: da domenica 1 febbraio 2026 alle ore 12:00 a sabato 28 febbraio 2026 alle ore 23:59;
- per l'intervento di cui in oggetto per la VIII finestra temporale prevista dal 1 gennaio 2025 a venerdì 31 gennaio 2025 è stata presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, con protocollo n. 8953 del 31/01/2025, istanza di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 per l'importo di euro 39.708,56 comprensivo di oneri IVA;

- per l'intervento di cui in oggetto per la IX finestra temporale prevista dal 1 luglio 2025 a giovedì 31 luglio 2025 è stata presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, con protocollo n. 60014 del 30/07/2025, istanza di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 per l'importo di euro 23.203,81 comprensivo di oneri IVA;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha liquidato in favore del comune di Lamezia Terme (CZ), il 100% dell'importo richiesto per la VIII finestra temporale 2025, comprensivo degli oneri IVA, la somma complessiva, comprensiva anche di adeguamento per altri interventi, pari a € 505.462,05 di cui euro 39.708,56 relativi all'intervento di cui al presente atto (reversale n.4060 del 20/04/2026);
- l'importo di euro 505.462,05 è stato incassato sul capito di entrata 4616/0 con reversale n.4060 del 20/04/2026;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

Valutata la proposta redatta dal RUP ing. Giuseppe Rigoli;

Richiamati:

- il CUP n. C88E18000170005;
- il CIG n. 8043231C2F;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22/05/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 07/07/2026 con cui è stata approvata, relativamente al Bilancio di previsione 2026-2028, la variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;

- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi alla revisione prezzi redatta dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.26 D.L. 50/2022, per le lavorazioni contabilizzate nel V SAL a tutto il 31/12/2024, sottoscritta senza riserve dall'appaltatore, dell'importo di € 534.559,89 al netto del ribasso d'asta del 9,620% e comprensivo di oneri di sicurezza;
2. di approvare il certificato di pagamento n.5bis dell'importo di euro 36.098,68 oltre oneri IVA del 10% pari ad euro 3.609,87;
3. di approvare gli atti contabili relativi alla revisione prezzi redatta dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.26 D.L. 50/2022, per le lavorazioni contabilizzate nel VI e Ultimo SAL a tutto il 18/02/2025, sottoscritta senza riserve dall'appaltatore, dell'importo di € 566.066,59 al netto del ribasso d'asta del 9,620% e comprensivo di oneri di sicurezza;
4. di approvare il certificato di pagamento n.6 bis dell'importo di euro 21.094,37 oltre oneri IVA del 10% pari ad euro 2.109,44;
5. di impegnare la somma di euro 62.912,37 sul capitolo n.4576 bilancio 2026 piano dei conti 2.02.01.09.003;
6. di dare atto che il RUP ai sensi del D.lgs.50/2016 risulta essere l'ing. Giuseppe Rigoli;
7. **di dare atto che** il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

Attività	Data presunta liquidazione	Importo
V SAL bis e VI e ultimo SAL bis	31/07/2026	62.912,37

8. di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
9. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
12. di disporre ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento al profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1999 del 10/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 14/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 123 del 14/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	4576	544	1	08	01	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	62.912,37

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Delibera CIPE 26/16 Decreto D.G. n.3 del 04/01/2017 Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. "Intervento di adeg. sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione. Appr. V e VI e ultimo SAL revisione prezzi e impegno spe

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 15/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.